



DIA 27

TRILHA TITÃ

AULA 5/6

DIREITO ADMINISTRATIVO

OMISSÃO, EXCLUDENTES E DIREITO DE REGRESSO

DEVER ESPECÍFICO • NEXO CAUSAL • TEMA 592 • TEMA 362 • EXCLUDENTES • TEMA 940 • REGRESSO

1

2

3

4

5

6

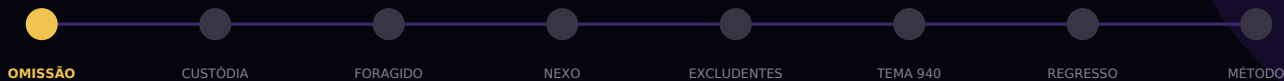
TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

8 QUESTÕES COM JURISPRUDÊNCIA STF E APLICAÇÃO PRÁTICA DO ART. 37 §6º



OMISSÃO ESTATAL

Não resolve por etiqueta; identifique o dever concreto



1. Pergunta central

A Administração tinha dever jurídico específico de agir, possibilidade concreta de atuação e capacidade de evitar ou reduzir o resultado? A resposta orienta causalidade e regime de responsabilidade.

PEGADINHA

“Omissão = sempre subjetiva” e “omissão = sempre objetiva” são fórmulas perigosas. A jurisprudência diferencia contextos de dever específico e omissões genéricas.

MÉTODO

DEVER -> POSSIBILIDADE DE AGIR -> NEXO -> RESULTADO.

Q02

JURISPRUDÊNCIA - FIXAÇÃO

STF • DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO

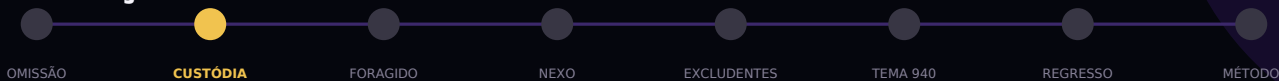
Toda e qualquer omissão estatal deve ser resolvida automaticamente como responsabilidade subjetiva, sem exceção. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CUSTÓDIA

Tema 592: o Estado assumiu dever específico de proteção



2. Morte de detento

O STF fixou que, em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, o Estado é responsável pela morte do detento.

POR QUE MUDA

Sob custódia, a pessoa está submetida à esfera de proteção estatal de modo qualificado; o dever não é apenas geral e difuso.

PEGADINHA

Não confunda toda morte em estabelecimento estatal com responsabilidade automática: a tese menciona inobservância do dever específico.

Q01

STF - REPERCUSSÃO GERAL

STF • TEMA 592 • RE 841526

Havendo inobservância do dever específico de proteção do preso, o Estado responde pela morte do detento. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



PRESO FORAGIDO

Tema 362: a fuga não cria seguro eterno



3. Tese prática

Para crime cometido por foragido, a responsabilidade objetiva do Estado depende de demonstração de nexo causal entre o momento da fuga e a conduta danosa.

EXEMPLO

Delito autônomo muito tempo depois da fuga, sem vínculo causal direto, não gera responsabilidade apenas pelo status de foragido.

BIZU 95+

FORAGIDO -> procure NEXO DIRETO. Sem ele, Tema 362 afasta a imputação automática.

Q03

STF - REPERCUSSÃO GERAL

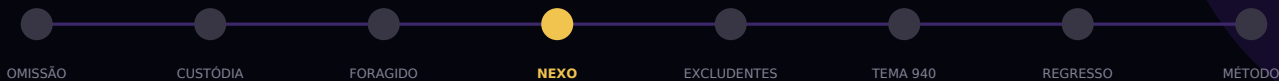
STF • TEMA 362 • RE 608880

O simples fato de o autor de um crime ser preso foragido torna o Estado objetivamente responsável por qualquer delito futuro que ele venha a praticar. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

EXCLUDENTES

O risco administrativo conserva a causalidade como filtro



4. Ruptura do nexo

Culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro e eventos externos podem afastar o dever de indenizar quando efetivamente rompem a cadeia causal.

ATENÇÃO

Caso fortuito/força maior não são “palavras mágicas”: é preciso verificar se o evento realmente rompeu a imputação e se havia dever estatal de prevenção.

PEGADINHA

Responsabilidade objetiva $\neq$ risco integral.

Q04

FIXAÇÃO TITÃ

RISCO ADMINISTRATIVO • NEXO CAUSAL

Culpa exclusiva da vítima, quando realmente rompe o nexo causal, pode afastar a responsabilidade estatal. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CONCAUSAS

Quando a vítima também contribui para o resultado



5. Concorrência causal

Se a vítima contribui causalmente, mas a atuação estatal também integra a produção do dano, a consequência pode ser atenuação/proporcionalidade, em vez de exclusão total.

MÉTODO

EXCLUSIVA -> pode romper. CONCORRENTE -> pode reduzir. Sempre examine o nexo concreto.

PEGADINHA

Transformar qualquer conduta da vítima em exclusão integral.

Q05

FIXAÇÃO TITÃ

RISCO ADMINISTRATIVO • CAUSALIDADE

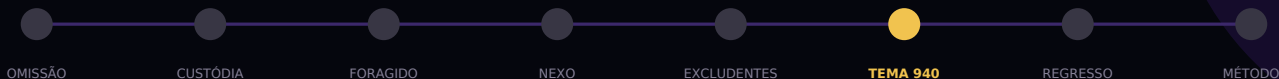
A participação causal concorrente da vítima é juridicamente irrelevante porque a responsabilidade do Estado é objetiva. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



TEMA 940

Quem a vítima deve demandar



6. STF

A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica privada prestadora do serviço público. O autor material do ato é parte ilegítima nessa ação indenizatória.

RAZÃO PRÁTICA

A Constituição concentra a relação externa na pessoa jurídica e preserva a responsabilização interna posterior do agente.

BIZU 95+

VÍTIMA -> ESTADO/PRESTADORA. ESTADO -> AGENTE (regresso, se dolo/culpa).

Q06

STF - REPERCUSSÃO GERAL

STF • TEMA 940 • RE 1027633

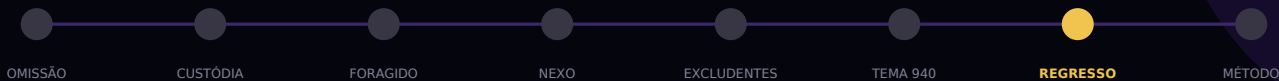
A ação por dano causado por agente público no exercício da atividade deve ser ajuizada contra o Estado ou a prestadora de serviço público, sendo o agente parte ilegítima nessa ação. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



DIREITO DE REGRESSO

Objetiva fora; subjetiva dentro

**7. Art. 37, §6º**

A pessoa jurídica que indeniza pode buscar ressarcimento do agente responsável quando houver dolo ou culpa.

PROVA

No regresso, é necessário demonstrar o elemento subjetivo do agente. A culpa que não era exigida da vítima passa a ser relevante nessa relação interna.

PEGADINHA

Afirmar que o agente responde regressivamente de forma objetiva.

Q07**CONSTITUIÇÃO - FIXAÇÃO**

CF/1988 • ART. 37, §6º

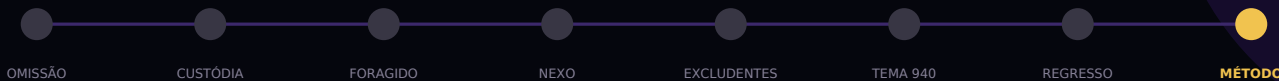
O direito de regresso contra o agente responsável pressupõe dolo ou culpa. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



MÉTODO INTEGRADO

Cinco perguntas que resolvem quase toda questão



8. Roteiro

1) Quem é o sujeito responsável? 2) A conduta foi comissiva ou omissiva? 3) Havia dever específico? 4) Existe nexo e alguma causa de ruptura/redução? 5) A questão trata da vítima contra o Estado ou do regresso contra o agente?

MEMÓRIA

SUJEITO -> CONDOTA -> DEVER -> NEXO -> DEFESAS/REGRESSO.

PEGADINHA FINAL

Começar pela culpa antes de identificar a relação jurídica.

Q08

FIXAÇÃO TITÃ

CADEIA DE RESPONSABILIZAÇÃO

A vítima deve provar a culpa do agente na ação contra o Estado porque essa mesma culpa será necessária em eventual ação regressiva. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

STF • TEMA 592 • RE 841526

CERTO. Tese do Tema 592: em caso de inobservância do dever específico de proteção do art. 5º, XLIX, o Estado é responsável pela morte do detento.

Q02 E

STF • DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO

ERRADO. Casos de dever específico de proteção/custódia possuem tratamento jurisprudencial próprio; rótulos automáticos ignoram o dever concreto e o nexos.

Q03 E

STF • TEMA 362 • RE 608880

ERRADO. O Tema 362 exige nexos causal entre a fuga e o delito. A fuga não cria responsabilidade ilimitada no tempo e no espaço.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 C

RISCO ADMINISTRATIVO • NEXO CAUSAL

CERTO. O ponto decisivo não é “punir” a vítima, e sim verificar se a causalidade estatal foi rompida.

Q05 E

RISCO ADMINISTRATIVO • CAUSALIDADE

ERRADO. Objetividade dispensa culpa estatal como requisito básico, mas não elimina análise causal; concorrência causal pode repercutir na extensão da indenização.

Q06 C

STF • TEMA 940 • RE 1027633

CERTO. É a tese do Tema 940, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q07 C

CF/1988 • ART. 37, §6º

CERTO. A relação interna Estado x agente é subjetiva: dolo ou culpa precisam ser demonstrados.

Q08 E

CADEIA DE RESPONSABILIZAÇÃO

ERRADO. São relações distintas: vítima x Estado segue o regime objetivo, quando cabível; Estado x agente, no regresso, exige dolo ou culpa.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

OMISSÃO: identifique dever específico + possibilidade de agir + nexos. TEMA 592: dever específico de proteção do detento. TEMA 362: foragido só gera responsabilidade se houver nexos causal entre fuga e delito. RISCO ADMINISTRATIVO admite ruptura/redução causal. TEMA 940: vítima demanda Estado/prestadora; agente é parte ilegítima. REGRESSO: dolo ou culpa.

RASTREABILIDADE E FONTES

CF/1988, art. 37, §6º; STF Temas 592 (RE 841526), 362 (RE 608880) e 940 (RE 1027633), páginas oficiais consultadas em 04/09/2026; acervo Titã de responsabilidade civil.